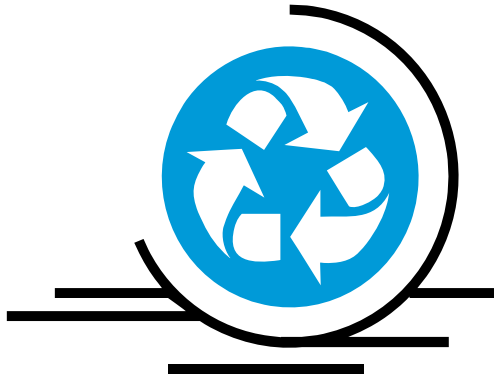




COMUNE DI LAURO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI LAURO

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 23 DEL 19/04/2007
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 19 DEL 15/05/2009**

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo articolo 5.

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'art. 23 del Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22.

Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

ART. 2
DEFINIZIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Per la classificazione dei rifiuti si rinvia a quanto riportato nell'art. 7 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22.

ART. 3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D. Lgs. 507/93, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, c. 4 del D. Lgs. 507/93. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Ai sensi dell'art. 59 c. 6 del D. Lgs. 507/93, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto dell'art. 59, c 4, del D. Lgs. 507/93.

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune; detto vincolo opera in ogni fase del procedimento

tributario. Nel caso di seconda casa i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione principale, anche se posta in altro comune.

Per gli immobili concessi in affitto la tassa è dovuta dal proprietario quando trattasi di occupazione saltuaria o occasionale per breve periodo, comunque di durata inferiore all'anno, altrimenti è dovuta dall'occupante.

ART. 5

ZONE DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana; la tassa è comunque dovuta anche per quelle zone non comprese nei limiti della zona di raccolta obbligatoria quando, di fatto, detto servizio sia attuato.

Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta nella misura ridotta al **40%** della tariffa in caso di distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non inferiore a metri 300.

Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

ART. 6

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

La tassa è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, c. 3, del D. Lgs. 507/93.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 7

LOCALI TASSABILI

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad

eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a.** tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi, scale, corridoi, ripostigli, bagni, soffitte, cantine ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.);
- b.** tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c.** tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, bar, ristoranti e simili, collegi, pensionati, caserme, case di cura, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole e chioschi stabili;
- d.** tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli per attività di divertimento, ristorazione, cinema, sale da gioco o da ballo ed ogni altro locale di servizio comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e.** tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, palestre, refettori, corridoi, bagni e servizi) delle scuole e istituti di educazione in genere;
- f.** tutti i vani, accessori e pertinenze, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato e simili;
- g.** tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;
- h.** tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti, sia coperte che scoperte.

ART. 8

AREE TASSABILI

Si considerano aree tassabili:

- a.** tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, rimessaggio di roulotte e simili, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b.** tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c.** le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori;
- d.** qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici

territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;

- e. qualsiasi area, che non costituisca pertinenza od accessorio di civili abitazioni, quali terrazze, parcheggi, piazzali in genere, aree di deposito, tettoie, loggiati e altre aree scoperte diverse da aree a verde.

Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

ART. 9

UNITÀ IMMOBILIARI AD USO PROMISCOVO

Se all'interno di civili abitazioni, viene svolta un'attività economica o professionale con uso esclusivo di alcuni locali, la tassa è dovuta per la superficie dei locali medesimi a tal fine utilizzati, in base alla tariffa prevista per la categoria comprendente l'attività specifica.

ART. 10

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, quali ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, garages, portici, cortili, piazzali, parcheggi, terrazzi, etc.

Resta ferma l'obbligazione tributaria di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni dei locali o delle aree di cui al comma precedente.

ART. 11

MISURA DEI LOCALI ED AREE

Ai fini della applicazione della presente tassa la superficie dei locali ed aree tassabili è determinata come segue:

1. **Locali:** l'area dei locali è calcolata misurando la superficie utile catastale al netto di muri perimetrali e divisori; è inoltre inclusa nel computo la superficie di soffitte, soppalchi, doppi volumi e simili, anche se non risultanti dalla planimetria catastale, salvo quanto previsto dall'art. 12, lettera b del presente regolamento. Non deve essere esclusa dal computo la superficie occupata da arredi o impianti, fissi o mobili, di qualunque genere;
2. **Scale:** la superficie delle scale si determina moltiplicando la larghezza del vano scala (o dello scalino) per la proiezione orizzontale delle singole rampe di scala, oltre a pianerottoli e disimpegni. Non sono superficie tassabile le scale costituite esclusivamente da elementi di arredo.
3. **Aree:** la superficie delle aree coperte o scoperte si misura sul perimetro del confine.

Agli effetti dell'applicazione della tassa le frazioni di superficie superiori a mq 5 saranno arrotondate a mq 10 per eccesso, quelle inferiori saranno, viceversa, ridotte per difetto.

ART. 12
ESCLUSIONI DALLA TASSA

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati.

Presentano tali caratteristiche:

- a.** centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b.** soffitte, soppalchi e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,70.
- c.** la parte degli impianti sportivi destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d.** alloggi non allacciati ai servizi a rete in analogia a quanto previsto dall'art. 9, c. 6, del D. L. 557/93: lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
- e.** fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- f.** aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni di cui all'art. 1117 c.c., ad eccezioni di quelle occupate o detenute da uno o più condomini in via esclusiva;
- g.** i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
- h.** aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;
- i.** qualsiasi altra area o locale per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quei locali e/o aree catastalmente circoscritti, o di quelle parti di essi la cui superficie sia esattamente determinabile, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 13
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

I locali con destinazione abitativa si considerano predisposti all'uso se sono allacciati ai servizi a rete in analogia a quanto previsto dall'art. 9, c. 6, del D. L. 557/93.

I locali e le aree a destinazione diversa da abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 14

AGEVOLAZIONI

Ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 507/93 è possibile attribuire, per singolo anno impositivo, speciale agevolazione, sotto forma di riduzione o, in via eccezionale, di esenzione.

La riduzione potrà essere pari, al massimo, al **50%** dell'imposta dovuta; il gettito d'imposta ridotto o esente non può superare il **30%** di quello complessivo previsto per l'anno di applicazione.

La Giunta Comunale stabilisce l'esenzione da applicare per singolo anno d'imposizione prevedendo la stessa nella Delibera di approvazione dei prospetti relativi ai costi consuntivi e previsionali e di definizione delle tariffe delle singole categorie.

L'agevolazione deve essere motivata e deve essere ascritta in bilancio come autorizzazione di spesa. La relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 15

DENUNCE

I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare al Servizio Tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'Ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale dell'ufficio accettante.

Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.

Non sono sostitutive agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche o altre pratiche concernenti l'uso o la detenzione dei locali e/o aree soggette a tassazione effettuate presso altri Uffici Comunali.

ART. 16

CESSAZIONE, VOLTURA D'UFFICIO

Per una semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei contribuenti e per le sole utenze già iscritte nel ruolo comunale rimaste invariate nella superficie tassabile, l'Ufficio Tributi, in deroga a quanto previsto dall'art. 70 del D. Lgs. 507/93 e dall'art. 15 del presente regolamento, se ha notizia anche in via indiretta, provvede d'ufficio:

1. alla cancellazione dal Ruolo Comunale delle utenze TARSU cessate nel corso dell'anno.
2. alla voltura dell'intestazione dell'utenza in capo a nuovo conduttore dell'abitazione.
3. alla voltura dell'intestazione dell'utenza in capo ad uno dei familiari conviventi o dei parenti prossimi, in caso di decesso del contribuente iscritto.

Per le finalità di cui sopra l'Ufficio Tributi notificherà apposita comunicazione informativa, fissando altresì un termine di gg. 30 per la presentazione di eventuali rettifiche. La comunicazione avrà la stessa efficacia della dichiarazione e produrrà i suoi effetti anche per gli anni seguenti, fino a nuova Denuncia di variazione.

ART. 17

GETTITO DEL TRIBUTO

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1. nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del D. Lgs del 15 novembre 1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.

La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del del D. Lgs del 15 novembre 1993, n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 - lettera a) -, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale.

La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui all'art. 69, c. 3, del D. Lgs. 507/93.

ART. 18

DETERMINAZIONE TASSA E CATEGORIE TARIFFARIE

L'imposta dovuta da ogni singolo contribuente è calcolata, secondo quanto previsto dall'art. 65, c. 1, del D. Lgs. 507/93, moltiplicando la superficie imponibile per la tariffa prevista per la specifica tipologia di utenza, commisurata al periodo dell'anno in cui la stessa è attiva.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la classificazione dei locali ed aree tassabili è stabilita come segue:

CAT.	DESCRIZIONE
1	Locali ad uso abitativo e loro pertinenze;
2	Superficie tassabili adibite ad attività terziarie: uffici privati, studi e gabinetti professionali, ambulatori, sedi ed agenzia di banca, istituti di assicurazione, agenzie turistiche e attività assimilabili;
3	Scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado;
4	Uffici pubblici, campo base, case circondariali, ospedali, distretti sanitari;
5	Sedi di associazioni ricreative, culturali, politiche, sindacali, sportive, turistiche e assistenziali, palestre ed impianti sportivi in genere, teatri, cinematografi, sale da concerto, da gioco e da ballo, ed altri luoghi di divertimento in genere, musei, archivi, biblioteche ed altri locali destinati allo svolgimento istituzionale di attività culturali, politiche;
6	Alberghi, pensioni, affittacamere, agriturismo e campeggi;
7	Centri commerciali integrati, complessi commerciali all'ingrosso, supermercati e attività similari;
8	Superficie tassabili adibite ad attività Commerciali: vendita al dettaglio di prodotti alimentari, ortofrutticoli e generi diversi, ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie e simili, e loro pertinenze;
9	Superficie tassabili adibite ad attività produttive: opifici, stabilimenti industriali e aziende agricole che esercitano attività di trasformazione e/o vendita di prodotti lavorati (compresi i relativi depositi, uffici, accessori e pertinenze);
10	Magazzini, locali di deposito, autorimesse, autosaloni, distributori di carburante, mercati, aree occupate da banchi di vendita all'aperto e similari;
11	Istituti assistenziali e case di riposo e di cura, istituti religiosi, collegi e convitti;
12	Superficie tassabili adibite ad attività artigianali per i locali adibiti a vendita, deposito e loro accessori e pertinenze: barbiere, parrucchiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, officine, elettrauto e altre attività assimilabili;

ART. 19

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a **183** giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del **10%**.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D. Lgs. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D. Lgs. 507/93 relative alla tassa annuale.

ART. 20
RIMBORSI ED ACCERTAMENTI DI MODESTA ENTITÀ

Non si farà luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo da versare, complessivo e comprensivo di sanzioni ed interessi, se dovuti, sia inferiore ad **€ 11,00**.

Parimenti non si procede a rimborso per somme versate e non dovute se l'importo, comprensivo di interessi moratori sia di **€ 11,00**.

ART. 21
INTERESSI

Gli interessi moratori sono fissati nella misura percentuale di 1 punto al di sopra del tasso d'interesse legale.

ART. 22¹
RISCOSSIONE

Il tributo annuale, sulla base degli elenchi degli obbligati dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati è riscosso nelle modalità previste dall'art. 72 del D. Lgs. 507/93 e s.m.e i.; oppure, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, in forma semidiretta con invio di avviso bonario da parte dell'ufficio comunale, e successivo recupero della tassa non versata con costituzione di titolo esecutivo ed emissione di ruolo coattivo ai sensi del D. Lgs. 112/99.

La Giunta Comunale, in sede di deliberazione delle tariffe, può optare per una procedura di riscossione, ulteriore a quelle appena elencate, rispondente ai principi amministrativi di efficacia, efficienza ed economicità e/o a modificazioni delle leggi di grado superiore.

ART. 23
FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 507/93 la Giunta Comunale designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il sindaco comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro sessanta giorni dalla nomina..

ART. 24
POTERI DEL COMUNE

Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71, comma 4, del D. Lgs. 507/93, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti

¹ Articolo modificato con delibera di c.c. n. 19 del 15/05/2009

pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste nel termine concesso, gli agenti di Polizia Municipale o i dipendenti dell'Ufficio Tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 c. 4, del D. Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del Responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 c.c..

Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ART. 25

ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

L'Amministrazione Comunale, al fine di ridurre il contenzioso, può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia dell'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nell'ipotesi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:

- a.** errore di persona;
- b.** evidente errore logico o di calcolo;
- c.** errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
- d.** doppia imposizione o tassazione;
- e.** mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- f.** sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- g.** errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale.

Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia dell'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Nella applicazione delle facoltà di annullamento per autotutela è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

Il potere di annullamento di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Dirigente che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Sindaco.

Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il

relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

ART. 26

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed al fine di potenziare il Servizio e renderlo sempre più funzionale e rispondente alle necessità di gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, il 5% degli importi effettivamente riscossi sull'attività di accertamento, per imposta evasa, sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio, è destinata alla costituzione di un fondo da utilizzare per l'acquisto e l'adeguamento delle apparecchiature informatiche e del software di gestione e per la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento.

ART. 27

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le norme contenute nel Capo III del D. Lgs. 507/93 e s.m.e.i., nonché le altre norme legislative vigenti in materia.

In caso di difformità tra le disposizioni regolamentari e le norme statali sono applicabili le norme statali.

ART. 28

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2007.